

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1261/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายประจวบ นุ้ยพันธ์

จำเลย

นายสุภกาญจน์ จันทกาญจน์ ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนำไปสู่ข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่ากระทำความผิดของจำเลยเป็นการกระทำโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 60)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 จำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 59)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังว่า การที่จำเลยขับรถผ่านทางแยก ด้วยความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเกิดเหตุชนกับรถ ที่ผู้ตายขับ จึงถือได้ว่าจำเลยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตาย จำเลยฎีกาสรุปความได้ว่า การกระทำของจำเลย ตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของจำเลยไว้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังว่า การที่จำเลยขับรถผ่านทางแยก ด้วยความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเกิดเหตุชนกับรถ ที่ผู้ตายขับ จึงถือได้ว่าจำเลยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตาย จำเลยฎีกาสรุปความได้ว่า การกระทำของจำเลย ตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของจำเลยไว้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ